

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3273/2532

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจ ประกร  
กรมศุลกากร

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ป.รัชฎากร มาตรา 30

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2, มาตรา 10 ทวิ

การประเมินราคาอะไหล่รถยนต์ซึ่งเป็นของเทียม โดยวิธีลดราคาลงจากราคาของแท้อของรถยนต์เดียวกันที่มีเมืองกำเนิดญี่ปุ่นร้อยละสามสิบเจ็ด ตามคำสั่งกองประเมินอากร ที่ 14/2520 นั้น จะต้องเป็นอะไหล่ของรถยนต์เดียวกันที่มีเมืองกำเนิดญี่ปุ่น เมื่อไม่ปรากฏว่าสินค้าพิพาทที่โจทก์นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นอะไหล่ของรถยนต์เดียวกับอะไหล่แท้ที่จำเลยนำมาเปรียบเทียบเพื่อประเมินราคาสินค้า ทั้งไม่ได้ความว่าสินค้าพิพาทใช้กับรถยนต์อะไร ราคาสินค้าพิพาทที่โจทก์สำแดงในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้า ซึ่งตรงกับเลตเตอร์ออฟเครดิต บัญชีราคาสินค้าและหลักฐานการชำระเงิน จึงเป็นราคาแท้จริงในท้องตลาด ปัญหาว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลและมีสิทธิเรียกคืนหรือไม่ เนื่องจากโจทก์มิได้ยื่นอุทธรณ์การประเมินภาษีดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากรนั้น แม้จำเลยจะมีได้ยกขึ้นว่ากล่าวไว้ในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ แต่ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเป็นสาระแก่คดีอันควรวินิจฉัยจำเลยย่อมยกขึ้นอ้างใน

ชั้นฎีกาได้ การโต้แย้งการประเมินต่ออธิบดีกรมศุลกากร ไม่ถือว่าเป็นการอุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 30

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์นำเฟือง สตาร์ตเครื่องยนต์จากประเทศไต้หวันเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายและชำระภาษีอากรครบถ้วนแล้วต่อมาจำเลยได้กำหนดราคาสินค้าดังกล่าวขึ้นใหม่เพิ่มขึ้น ทำให้โจทก์ต้องชำระเงินค่าภาษีอากร ภาษีการค้าและ ภาษีบำรุงเทศบาลเพิ่มขึ้นให้จำเลยอีกรวม 129,577 บาท ขอให้เพิกถอนการประเมิน ภาษีอากรขาเข้าดังกล่าวและให้จ่ายคืนเงินค่าภาษีอากรที่โจทก์ชำระเพิ่มพร้อม ดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า โจทก์กับผู้ขายร่วมกันทำเอกสารสำแดงราคาสินค้าให้ต่ำกว่าความจริง เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอากรขาเข้า การประเมินชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยคืนเงินจำนวนตามฟ้องพร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว โจทก์มีนางสาวสุวิมลธุรกิจประกร เป็น พยานเบิกความว่า สินค้าที่โจทก์สั่งซื้อยี่ห้อชินชิน ก่อนซื้อผู้ขายได้มีหนังสือระบุ รายการสินค้าจำนวนเงิน การส่งและการบรรจุว่ามีจำนวน 1,209 ชิ้น ราคา 4,750.54 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา ตามหนังสือโปรฟอร์มอินวอยซ์เอกสารหมายเลข 2 โจทก์ได้ เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตตามเอกสารหมายเลข 3 บัญชีราคาสินค้าที่ซื้อขายเอกสาร หมายเลข 4 และการชำระเงินตามเอกสารเรียกเก็บเงินเอกสารหมายเลข 6 ตลอดจนใบเสร็จรับเงินที่ธนาคารมหานคร จำกัด ออกให้ตามเอกสารหมายเลข 7 ต่างระบุราคาสินค้าพิพาทไว้เท่ากับราคาที่โจทก์สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดง รายการค้าเอกสารหมายเลข 1 ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาแท้จริงในท้องตลาดโดยนำมา

เป็นเกณฑ์คำนวณภาษีอากร ส่วนจำเลยมีนายศิริพันธ์ เกียรติไกรกุล ซึ่งเป็นผู้  
ประเมินสินค้าพิพาทเบิกความว่าได้นำราคาสินค้าพิพาทไปเปรียบเทียบกับสินค้าชนิด  
เดียวกันซึ่งเป็นของแท้และมีกำเนิดในประเทศญี่ปุ่นยี่ห้อนิปปอน เดนโซเอ็นดี และอิ  
ตาชิ ซึ่งได้แจ้งราคาไว้ตามเอกสารหมายเลข จ.5, จ.6 และ จ.7 โดยให้ส่วนลดร้อยละ 37  
ของราคาดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งกองประเมินอากรที่ 14/2520 เรื่อง แนวทาง  
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่การประเมินตามเอกสารหมายเลข 2 และ 3 ข้อ 12.1 โดยนาย  
ศิริพันธ์ได้บันทึกการเปรียบเทียบสินค้าพิพาทกับสินค้าของนิโก้ อิตาลี และเอ็นดี  
ไว้ตามบันทึกข้อความเอกสารหมายเลข 8 เห็นว่าตามคำสั่งกองประเมินอากร ที่  
14/2520 เรื่อง แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประเมินอากร เอกสารหมายเลข 2 และ  
3 ข้อ 12.1 ระบุไว้ว่า "กรณีเป็นอะไหล่รถยนต์...ให้ประเมินราคาโดยลดจากราคา  
ของแท่งของรถยนต์เดียวกันที่มีเมืองกำเนิดญี่ปุ่นร้อยละสามสิบเจ็ด" นั้น ศาลฎีกาได้  
พิจารณาแล้วเห็นว่า อะไหล่รถยนต์ซึ่งเป็นของเทียมที่จะนำมาประเมินโดยลดราคา  
ลงนั้นจะต้องเป็นอะไหล่ของรถยนต์เดียวกันที่มีเมืองกำเนิดญี่ปุ่น แม้จำเลยจะนำ  
สินค้าพิพาทมาเปรียบเทียบกับอะไหล่แท้ตามบันทึกข้อความเอกสารหมายเลข 8 แต่ก็  
ไม่ปรากฏว่าสินค้าพิพาทเป็นอะไหล่ของรถยนต์เดียวกับอะไหล่แท้ที่นายศิริพันธ์นำมา  
เปรียบเทียบ ทั้งไม่ได้ความว่าสินค้าพิพาทใช้กับรถยนต์อะไร พยานหลักฐานของ  
จำเลยจึงไม่มีน้ำหนักพยานหลักฐานโจทก์มีความสอดคล้องต้องกันมีน้ำหนักดีกว่า  
พยานหลักฐานของจำเลย ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าราคาที่โจทก์สำแดงในใบขนสินค้าขา  
เข้าและแบบแสดงรายการการค้าเอกสารหมายเลข 1 เป็นราคาแท้จริงในท้องตลาด  
จำเลยประเมินราคาสินค้าพิพาทขึ้นใหม่จึงไม่ชอบ

ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีการ  
ค้าและภาษีบำรุงเทศบาลและไม่มีสิทธิเรียกคืนเพราะโจทก์มิได้ยื่นอุทธรณ์การ  
ประเมินภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตาม  
ประมวลรัษฎากร และโจทก์แก้ฎีกาว่าจำเลยมิได้ต่อสู้ไว้ในคำให้การ เพิ่งจะยกขึ้นมา

ในชั้นฎีกา ไม่สมควรที่จะรับฟังฎีกาจำเลยข้อนี้ ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ ปัญหาข้อนี้จำเลยจะมีได้ยกขึ้นว่ากล่าวไว้ในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ แต่ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย การที่จำเลยประเมินภาษีการค้ากับภาษีบำรุงเทศบาลเป็นการประเมินเรียกเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร เมื่อไม่ปรากฏว่า โจทก์ได้อุทธรณ์โต้แย้งการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แม้จะ ฟังได้ว่าโจทก์ได้โต้แย้งการประเมินต่ออธิบดีกรมศุลกากรไว้ตามหนังสือลงวันที่ 9 มกราคม 2527 เรื่อง อุทธรณ์การตีราคาสินค้าเพิ่มเอกสารหมายเลข.11 ก็ไม่ถือว่าเป็นการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 30 ดังนั้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกเงินภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลจำนวน 32,969.40 บาทและ 3,296.94 บาท ตามลำดับ รวมเป็นเงิน 36,266.34 บาทคืน จากจำเลยคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาจำเลย ส่วนนี้ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนการประเมินเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับอากรขาเข้า ให้จำเลยคืนเงินค่าภาษีอากรขาเข้าจำนวน 93,310.66 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากนี้ แก่คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(อรรถวิทย์ วรรณวินิจ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ